

1500331-15.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 28 (vinte e oito) porções de crack, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 2,3g (dois gramas e três decigramas), bem como tinha em depósito, também para fins de tráfico, 37 (trinta e sete) porções de crack, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 3,4g (três gramas e quatro decigramas), 7 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500331-15.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500331-15.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENIVALDO HONÓRIO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

GENIVALDO HONORIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 4 de junho de 2021, por volta das 11h20, na Rua Brasil para Cristo, 127, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 28 (vinte e oito) porções de crack, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 2,3g (dois gramas e três decigramas), bem como tinha em depósito, também para fins de tráfico, 37 (trinta e sete) porções de crack, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 3,4g (três gramas e quatro decigramas), 7 (sete) porções de de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 2,0g (dois gramas), e 7 (sete) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 15,3g (quinze gramas e três decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 136), a Advogada nomeada para patrocinar a sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 148/149).

Recebida a denúncia (pág. 154/155), o réu foi citado (pág. 211).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica em apartado).

Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da inicial acusatória (pág. 272/276). A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343 de 2006 (pág. 280/284).

É relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 15/16, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 18/20, e pelo laudo toxicológico de pág. 114/116.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, o guarda municipal Antônio Mateus de Andrade Biega narrou que realizava patrulhamento pelo bairro Santa Cruz, quando visualizou o acusado em companhia de duas mulheres e que, ao notar a aproximação da guarnição, dispensou um pacote ao solo. Feita a abordagem, localizou no interior da referida sacola 28 (vinte e oito) porções de crack. Sendo o local frequentado por usuários de drogas, decidiu acionar o canil da Guarda Civil, sendo encontradas mais 37 (trinta e sete) porções de crack no mesmo quarto em que Genivaldo estava, e fora dali, em uma caixa de ligação de energia, foram encontradas outras 7 (sete) porções de maconha e 7 (sete) porções de cocaína. Alegou que as mulheres que estavam com o réu aparentavam ser usuárias de drogas e informaram ser oriundas de outras cidades. No mesmo sentido foi o depoimento do seu colega de farda, guarda civil Jackson Luiz da Silva. Acrescentou, apenas, que observou o réu retirando de sua cueca a sacola com drogas dispensada, e que o local é uma residência abandonada, onde existe um grande fluxo de usuários de entorpecentes.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática delitativa. Narrou que à época dos fatos estava em situação de rua, sendo a casa onde estava abandonada e frequentada por diversos usuários de drogas. Sustentou que por ocasião da abordagem estava dormindo e acordou com os guardas já no interior da residência. Por fim, asseverou que nada de ilícito foi encontrado consigo ou com as duas mulheres que o acompanhavam e que não conhecia os guardas civis responsáveis por sua prisão.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o acusado trazia consigo os entorpecentes para fins de tráfico, não merecendo respaldo as teses defensivas de insuficiência probatória e desclassificação do crime.

Consigno que os depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Ademais, os guardas civis não conheciam o acusado e não teria motivo algum para falsamente incriminá-lo. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266)

Assim, passo a dosar as penas.

Além da condenação certificada a pág. 65, que ensejará o reconhecimento da reincidência, o réu ostenta antecedentes desabonadores, em virtude das condenações operadas nos autos 0000206-66.2011.8.26.0248 (pág. 66) e 0005944-79.2008.8.26.0526 (pág. 67/69). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação certificada a pág. 65, relativa aos autos 0013210-75.2014.8.26.0084, que demonstra a reincidência genérica do acusado. Assim, aumento as penas de 1/6, resultando elas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência do acusado, torno as penas definitivas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e em

680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno GENIVALDO HONORIO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reincidente, Genivaldo deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Defensora nomeada, intimando-a da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 11 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA